



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº EXPEDIENTE: 00001-00111016

FECHA EXPEDIENTE: 19 de noviembre de 2025

NOMBRE: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

Con fecha 19 de noviembre de 2025 tuvo entrada en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 00001-00111016.

Con misma fecha, esta solicitud, junto con un escrito anexo, se recibió en la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.

En el **escrito** adjunto a la solicitud, D. [REDACTED], requiere:

1. *Que se me facilite quien compone el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Dirección Provincial del INSS de Madrid, así como todas aquellas personas que les asistan, conforme al Art.2 Constitución y composición de los Equipos de Valoración del Incapacidades, del Real Decreto 1300/1995, 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de Incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.*
2. *Que, si hay múltiples equipos de EVI en esta Dirección Provincial, en función del régimen jurídico (general o clases pasivas) que aplique a cada persona inspeccionada, o según sean personal funcionario o personal que trabaja por cuenta propia o ajena en el sector privado, que se me FACILITE ÚNICAMENTE EL EVI que valora a FUNCIONARIOS que pertenezcan al Régimen de la Seguridad Social, así como quien actúen como asistentes del EVI.*

Por otra parte, según indica en el punto X de su escrito, ha interpuesto demanda en el Juzgado de lo social nº 28 de Madrid, solicitando medidas cautelares de suspensión de ejecución de resolución de Incapacidad Permanente Absoluta.

Una vez analizada la solicitud esta entidad resuelve:

No admitirla a trámite al ser de aplicación los límites al derecho de acceso a la información que regula la LTAIBG. El artículo 14.1, letra f), de la Ley establece que, "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para "la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva".

De la solicitud del interesado y del escrito del que la acompaña, se infiere inmediatamente que el interés por conocer el número y composición de los Equipos de Valoración de Incapacidades de la dirección provincial del INSS de Madrid no se relaciona con el objeto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sino con el interés del solicitante por conocer aspectos que pueden ser importantes en relación con la materia por la que ha interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social.

Por lo tanto, toda la información que pueda ser relevante o necesaria en relación con esa demanda debe ser obtenida conforme a lo que establece la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social que es, en este caso, el régimen jurídico específico de acceso a la información solicitada por el interesado



Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, y sin perjuicio de otras acciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 6 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá interponer recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente a aquel durante el cual se practique la notificación de la presente resolución.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad

Fdo: Carmen Armesto González-Rosón